رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٧ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٥٥٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ

الموضوعات

قرار إداري - مالية - ضمان اجتماعي - برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي - عدم أهلية الدخول إلى البرنامج - سحب طلب الدعم - إقرار - التأخر في طلب الدعم - شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي - تجاوز الحد المانع للمعاش - انتفاء البينة - عيب السبب.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم أهليته لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن الدورة الثالثة حتى السابعة - تضمن النظام تقديم طلبات الدعم إلى الجهة المختصة، على أن ترد الجهة المختصة بقبول طلبات الدعم أو رفضها مع بيان السبب خلال عشرين يوماً - عدم استحقاق المدعي الدعم عن الدورة الثالثة؛ لإقراره بسحب طلب الدعم لتلك الدورة - عدم استحقاق المدعي الدعم عن الدورة الرابعة؛ لتقدمه بطلب الدعم قبل عشرة أيام من الدورة - استحقاق المدعي الدعم عن الدورة الخامسة والسادسة والسابعة؛ لعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت تجاوز المدعي للحد المانع للدعم، لاسيما مع دفع المدعي بتعطله عن العمل، وثبوت ذلك بموجب شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية - أثر ذلك: إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم أهلية المدعي لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن الدورة الخامسة والسادسة والسابعة، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٧) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المواد (٣، ٥، ٦، ٩، ١٦) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٤هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي للحكم فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ إلى هذه المحكمة ذكر فيها: بأنه يطعن على قرار المدعى عليها المتضمن عدم أهلية المدعي لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بأثر رجعي من الدورة الثالثة وحتى دورة شهر أغسطس من عام ٢٠٢٢م بقيمة (٣٨٨٦) ثلاثة آلاف وثمانمئة وستة وثمانين ريالاً للدورة الواحدة، حيث إنه عاطل عن العمل من تاريخ ٢٠٢٠/٨/١م، وليس له مصدر دخل، ومعيل لأسرة مكونة من (٤) أفراد: زوجة، وثلاثة أطفال دون سن (١٨)، وذكر بأنه تقدم للمدعى عليها للمرة الأولى، وأفيد بعدم الأهلية؛ لتجاوز دخل الأسرة للحد المانع، ثم تم سحب الطلب، ورفع طلب جديد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧م، وكانت النتيجة بعدم الأهلية، وبعد الاعتراض على هذه النتيجة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠م تم قبوله، إلا أن حالة الأهلية لم تتغير، وبعد مراجعة

المدعى عليها، وبتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م صدر قرارها بأهلية المدعي للدورة الثامنة، إلا أنه لم يتم الصرف حتى تاريخه، وختمت الصحيفة بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم أهلية المدعي لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بأثر رجعي من الدورة الثالثة وحتى دورة شهر أغسطس من عام ٢٠٢٢م. وبقيد الصحيفة دعوى وفق البيان المشار إليه أعلاه، وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر ضبطها، وحددت لنظرها جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٢/١٠هـ، وفي الموعد المحدد تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ بموعد الجلسة، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٣/٨هـ طلب ممثل المدعى عليها أجلاً للاطلاع على أوراق الدعوى وإعداد إجابة عليها، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٣/٢٩هـ، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما استمهل من أجله؟ طلب أجلاً إضافياً للرد على الدعوى، فنبهته الدائرة على وجوب تقديم الرد الموضوعي. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٤/٢١هـ قدّم ممثل المدعى عليها مذكرة دفاع تضمنت ما يلي: بأن المدعي غير مشمول بنظام الضمان الاجتماعي القديم، وأن المدعي تقدم بطلب الحصول على الدعم وفق النظام الجديد برقم (٣٩٢٦٣) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤م، وكانت النتيجة (غير مؤهل)؛ لكون مجموع دخل المتقدم والتابعين قد تجاوز الحد المانع، وتم سحب الطلب من قبل المدعي، ثم تقدم المدعي مرة أخرى بالطلب رقم (٣٧٧٠٤٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦م، وكانت النتيجة (غير مؤهل)؛ لكون مجموع دخل المتقدم والتابعين قد تجاوز الحد المانع، وتم سحب الطلب من قبل المدعي، ثم تقدم المدعي مرة أخرى

بالطلب رقم (١١٧٨٠٣٦) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، وكانت النتيجة (مؤهل) للدورة العاشرة، وتم صرفها له بمبلغ وقدره (٣٨٨٦) ثلاثة آلاف وثمانمئة وستة وثمانون ريالاً، وعليه فقد تم صرف المستحق للمدعي بعد تقديمه البيانات الصحيحة وفق النظام، والمدعي لا يستحق الصرف قبل الدورة العاشرة، وختمت المذكرة بطلب رفض الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي أشار إلى مذكرة الرد المقدمة من قبله، والتي تضمنت: أولاً: بخصوص نتيجة (غير مؤهل) للطلب رقم (٣٩٢٦٣) والطلب رقم (٣٧٧٠٤٢) فسببهما غير صحيح؛ لعدم وجود أي مصدر دخل للمدعي. ثانياً: أمام بخصوص الطلب رقم (١١٧٨٠٣٦) فقد تم تقديمه بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٧م وليس بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، وكانت نتيجته (غير مؤهل) لكون مجموع دخل المتقدم والتابعين قد تجاوز الحد المانع، وتم الاعتراض عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦م، وتم رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٠م، وتمّ تقديم اعتراض آخر، وتمّ قبوله دون تغيير في حالة الأهلية، وتمّ الاعتراض للمرة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م، وتمّ قبوله، وتغيير الحالة إلى (مؤهل) للدورة العاشرة، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٥/١٩هـ قدم المدعي مذكرة برقم (١٤٥٦٩٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٦هـ تضمنت: أن المدعى عليها قامت بصرف دعم الضمان الاجتماعي له بأثر رجعي حتى الدفعة الثامنة، ويطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم أهلية المدعي لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بأثر رجعي من الدورة الثالثة وحتى الدورة السابعة من عام ٢٠٢٢م بقيمة (٣٨٨٦) ثلاثة آلاف وثمانمئة وستة

وثمانين ريالاً للدورة الواحدة، وعليه طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم رد موضوعي تفصيلي لأسباب عدم استحقاق المدعي لدعم الضمان الاجتماعي من الدورة الثالثة وحتى الدورة السابعة من عام ٢٠٢٢م، وتقديم المستندات والبيانات المتعلقة بذلك، وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٦/٣هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة دفاع تضمنت: أن أفراد أسرة المدعي يبلغ عددها (٥)، والحد المانع لهم هو (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثمئة ريال، وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤م تجاوز دخل المدعي هذا الحد، وقام المدعي بسحب الطلب في حينه، وأرفق بالرد صورة لجدول الحد المانع من صرف دعم الضمان الاجتماعي، وقدم المدعي مذكرة رد لم تخرج في مضمونها عمّا تمّ إيراده سابقاً، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة اليوم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وفي ذات الجلسة صدر الحكم تأسيساً على التالي.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم أهلية المدعي لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بأثر رجعي من الدورة الثالثة وحتى الدورة السابعة من عام ٢٠٢٢م بقيمة (٣٨٨٦) ثلاثة آلاف وثمانمئة وستة وثمانين ريالاً للدورة الواحدة لعدم قيامه على سبب صحيح؛ فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣) الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية"، والمادة (٢٢) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٤هـ، والتي نصت على أنه: "١-تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها. ٢-تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة بقرار من الوزير. ٣-تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق بما يأتي: أ-عدم إبلاغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال المدة المحددة في المادة السادسة من النظام. ب-رفض الطلب أو إيقاف المعاش. ج-طلب الوزارة من المستفيد إعادة ما تم صرفه له دون استحقاق. ٤-تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها. ٥-يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفق نظامها". كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع"؛ وذلك باعتبار تعلق القرار محل الطعن بمقر المدعى عليها بمدينة الرياض. وأما عن قبول الدعوى، فالقرار محل الطعن قد ابتدأ بتاريخ

١٤٤٤/٩/١٩هـ، وعلم به المدعي وتظلم منه في حينه، وصدر قرار المدعى عليها برفض التظلم بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٦هـ، وذلك بموجب المستخرج الإلكتروني لطلب المدعي المرفق بملف الدعوى، ثم تقدم بطلب قيد هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً لإقامتها خلال المهلة النظامية المشار إليها أعلاه. وأما عن موضوع الدعوى، فإن مما هو متقرر أن القضاء الإداري يبسط رقابته على القرارات الإدارية ويفحص مشروعيتها من ناحية صدورها والإجراءات التي اتخذت في ذلك السبيل ومدى سريانها وأثر ذلك على ذوي الشأن، كما أنه يراقب مضامين القرارات وما تؤول إليه من مصالح قصدها المنظم ورعتها الأنظمة، ومما هو متقرر أن اللجان يجب أن تدرس قراراتها وفقاً للأساليب الشرعية والطرق النظامية سواءً فيما يتعلق بالأمور الإجرائية أو ما يتعلق بموضوع القرار، فإن حققت هذا المضمون صح القرار وجرى مقتضاه، وإن انخرم شيء من ذلك عُد القرار باطلاً وحق لذي المصلحة الطعن عليه. ولما كان من الثابت أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن عدم أهلية المدعي لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بأثر رجعي من الدورة الثالثة وحتى الدورة السابعة من عام ٢٠٢٢م، وينعى المدعي طلبه على عدم صحة القرار، واستيفائه لكافة شروط استحقاق الدعم. وبعد فحص الدائرة لصحيفة الدعوى ومرفقاتها وما أُثبت في محاضرها تشير إلى المواد النظامية التالية: المادة (٣) من نظام الضمان الاجتماعي التي نصت على أنه: "تُقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي

تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة"، والمادة (٥) من نفس النظام التي نصت على أن: "تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها"، والمادة (٦) التي نصت على أن: "تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقاً لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك"، والمادة (٩) التي نصت على أنه: "يستحق المعاش كل من استوفى الشروط الآتية: ١-أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط. ٢-أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. ٣-أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة. ٤-أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة"، والمادة (١٦) من النظام التي نصت على أن: "يصرف المعاش للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه"، وبإسقاط ما تم إيراده على القرار محل الطعن وفق التفصيل التالي: أما بخصوص عدم أهلية المدعي لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي للدورة (٣) التي تبدأ من ٢٠٢٢/١/٢٨م حتى ٢٠٢٢/٢/٢٧م؛ فقد ثبت للدائرة تقدم المدعي بطلب الحصول عليه بموجب الطلب رقم (٣٩٢٦٣) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤م، ثم قام

المدعي بسحب الطلب بموجب إقراره المثبت في صحيفة الدعوى والمذكرة المقدمة من قبله برقم (١٤٨٠٣٨١) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٣هـ، وحيث إن الاستحقاق لصرف المعاش مربوط بالتقدم بالطلب أمام الجهة المختصة والاستمرار فيه وفقاً لما تقرر آنفاً، فتنتهي الدائرة إلى صحة عدم استحقاق المدعي للصرف لهذه الدورة. أما بخصوص الدورة (٤) التي تبدأ من ٢٠٢٢/٢/٢٨م حتى ٢٠٢٢/٣/٢٧م؛ فقد ثبت للدائرة تقدم المدعي بطلب الحصول عليها بموجب الطلب رقم (٣٧٧٠٤٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦م، أي قبل نزول الدعم المخصص لها بعشرة أيام، وحيث إن معالجة الطلب يكون بحد أقصى (٢٠) يوماً، وعلى فرض قبوله في نفس شهر تقديمه، فلا يتم الصرف إلا من الشهر التالي لصدور قرار القبول وفق ما تقرر قبوله أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة عدم استحقاق المدعي للصرف لهذه الدورة. أما بخصوص عدم أهلية المدعي لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي للدورة (٥) و(٦) و(٧)؛ فقد ثبت للدائرة تقدم المدعي بطلب دعم الضمان الاجتماعي بموجب الطلب رقم (٣٧٧٠٤٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦م، وقد صدر قرار المدعى عليها بعدم الأهلية لتجاوز المدعي الحد المانع، وطعن المدعي على صحة هذا القرار لعدم قيامه على سبب صحيح من الواقع؛ لكونه عاطل عن العمل من تاريخ ٢٠٢٠/٨/١م بموجب صورة شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية المرفقة بملف الدعوى، وليس له مصدر دخل آخر، وبمواجهة ممثل المدعى عليها بهذا الطعن وإمهاله ما يكفي من الوقت لتقديم ما يثبت تجاوز المدعي للحد المانع لكونه الفيصل في إثبات صحة قرار عدم تأهيل المدعي لاستحقاق

دعم الضمان الاجتماعي من عدمه، إلا أنه اكتفى بالرد بالكلام المرسل دون تقديم المستندات المؤيدة لذلك، كما طلبت منه الدائرة مرة أخرى تقديم رد تفصيلي بالبيانات والمستندات التي كان من الواجب على الجهة تقديمها إلى المحكمة لإثبات صحة قرارها، وأنه قائم على أسباب صحيحة وواقعة ومثبتة، إلا أن ممثل المدعى عليها لم يلتفت لطلب الدائرة واستمر في تقديم الردود المرسلة، ومن ثم قرر الممثل الاكتفاء بما قدّم؛ مما يكون معه القرار محل الطعن معيباً بعيب السبب المفضي إلى بطلانه، لما ثبت للدائرة من تقصير المدعى عليها في إبداء أسباب صحيحة ثابتةٍ أدت لصدور قرارها محل الطعن؛ مما أدى إلى قصور في تسبيب قرارها الإداري، ومخالفته لأحكام النظام، لا سيما وأن القرار متعلق بإحدى الضمانات المقررة في المادة (٢٧) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ، والتي نصت على أن: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كون القرار معيباً بعيب ملزم لبطلانه وإلغائه، وهو ما تحكم به الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بعدم أهلية (...) لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي للدورة الخامسة والسادسة والسابعة لعام ٢٠٢٢م، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.